

IV. 현지조치사항 명세

□□□지사

No	현황 및 문제점	조치방안
003	○ 상품권 구매 및 배부 시 근로소득 원천징수 미흡 - 「소득세법」 제2조(납세의무), 제3조(과세소득의 범위), 제4조(소득의 구분), 제127조(원천징수의무)와 같은 법 시행령 제38조(근로소득의 범위) 등에 따르면, 회사가 직원에게 근로의 제공으로 인하여 지급하는 금액은 소득세법 제12조(비과세소득) 등에서 비과세로 열거되어 있지 않는 한 그 명칭 여하에 불구하고 모두 과세대상 근로소득이고, 근로자에게 지급하는 공로금, 위로금, 개업축하금, 학자금, 장학금 기타 이와 유사한 성질의 급여도 근로소득에 포함하도록 되어있으며, 따라서 회사에서 상품권을 구입하여 임직원들에게 지급하는 경우에는 해당 금액을 과세대상 근로소득으로 보아 근로소득세를 원천징수 하여야 함에도, ☞ <u>감사대상기간 중 9건의 상품권 구매를 시행하여 배부하면서, 해당 건 전부에 대해 추가과표 처리를 하지 않아 근로소득에 대한 원천징수를 누락하였음이 확인됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.